

छापाखाना_र_प्रकाशन_सम्बन्धी_ऐन_२०४८

English title: Press and Publication Act, 1991

छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४८ । ०२ । १६ । संशोधन गर्ने ऐन: । १. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । ०७ । १४ । २. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १० । १८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ०४ । २३ । ३. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ २०६३ । ०४ । २३ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ५. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ०६ । १४ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४८ सालको ऐन नं. ५ । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: वभिनि वर्ग र क्षेत्रका जनताबीच सुसम्बन्ध, सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकता कायम राख्न र देशको पत्रकारिता क्षेत्रले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मर्यादित एवं जमिमेवारीपूर्ण तरबले स्वतन्त्र र निर्भर भई उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नको लागि छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०७७ को धारा १२९ बमोजिम मन्त्रपरिषद्को सल्लाह र समेतले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “छापाखाना” भन्नाले कतिब, समाचारपत्र, समाचारपत्रिका वा लिखितपत्र निकाल्ने साधन समझनु पर्छ र सो शब्दले छापने मेशिन, टाईप, लिथो गर्ने मेशिन, सबै कलहरू, ज्यावल, कार्यालय र त्यसका हिसाहरूलाई समेत जनाउँछ । (ख) “प्रकाशन” भन्नाले कतिब, समाचारपत्र, समाचारपत्रिका, अन्य पत्रपत्रिका र लिखितपत्रलाई समेत समझनु पर्छ । (ग) “कतिब” भन्नाले समग्र वा खण्ड खण्ड रूपमा छापिएको वा यन्त्रद्वारा निकालिएको वा लिथो भएको प्रत्येक पुस्तक पुस्तिका, पर्चा, विवरणपत्र, स्वरलिपि, नक्सा, मानचित्र आदिसमेतलाई जनाउँछ । (घ) “समाचारपत्र” भन्नाले सार्वजनिक महत्त्वका समसामयिक विषयका क्षेत्रमा टपिपणी भएको वा नभएको लिखित, समाचार तथा विचारहरू समेत भएको सार्वजनिक रूपमा बिक्री वा वितरण हुने पत्र समझनु पर्छ । (ङ) “समाचारपत्रिका” भन्नाले सार्वजनिक समाचार वा त्यसको टपिपणी तथा विश्लेषण भएको तर समाचारपत्रमा नगननि समाचार सम्बन्धी कागजपत्र समझनु पर्छ । (च) “पत्रपत्रिका” भन्नाले समाचारपत्र र समाचारपत्रिका र अन्य पत्रपत्रिकालाई समेत समझनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (च१) “अनलाइन सञ्चारमाध्यम” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भई इन्टरनेटको माध्यमबाट सङ्केत, चिन्ह, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनमिशन तथा मल्टिमिडियाको प्रयोगमार्फत सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्बिर, श्रव्य, श्रव्यदृश्यको रूपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा माध्यम समझनु पर्छ ।

(छ) “अन्य पत्रपत्रिका” भन्नाले समाचारपत्र र समाचारपत्रिकामा नगननि कला, साहित्य, विज्ञान, पर्यटन, चलचित्र लगायतका विभिन्न विधामा प्रकाशित हुने अन्य पत्रपत्रिका समझनु पर्छ । (ज) “लिखितपत्र” भन्नाले पोस्टर, चित्र, नक्सा, फोटो वा अरू कुनै प्रत्यक्ष चित्रणलाई समेत जनाउँछ । (झ) “प्रकाशक” भन्नाले दफा ७ बमोजिम पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न प्रमाणपत्र पाएको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ञ) “सम्पादक” भन्नाले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने सामग्रीको चयन तथा सम्पादन गर्ने उत्तरदायित्व भएको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ट) “मुद्रक” भन्नाले छापाखाना धनी आफैले छापाखाना सञ्चालन गरेको भए छापाखाना धनी वा छापाखाना सञ्चालन गर्न कुनै व्यक्तियुक्त भएको भए त्यसरी नयुक्त भएको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ठ) “पत्रकार” भन्नाले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने सामग्री सङ्कलन वा सम्पादन गर्ने व्यक्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले सम्पादक र सम्पादन गर्ने व्यक्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले सम्पादक र स्तम्भ लेखक समेतलाई जनाउँछ । (ड) “प्रतिबन्धित प्रकाशन” भन्नाले दफा १४ बमोजिम प्रकाशित गर्न नहुने कुरा समावेश भएको प्रकाशन समझनु पर्छ । (ढ) “निषेधित प्रकाशन” भन्नाले दफा १५ बमोजिम निषेधित गरिएको कुरा समावेश भएको प्रकाशन समझनु पर्छ । (ण) “प्रेस रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा १९ बमोजिम नयुक्त गरिएको अधिकारी समझनु पर्छ । (त) “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको अधिकारी समझनु पर्छ र त्यसरी अधिकारी नतोकेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समझनु पर्छ । (थ) “तोकेको” वा “तोकेबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकेको वा तोकेबमोजिम समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । छापाखाना सम्बन्धी व्यवस्था । ३. छापाखाना दर्ता गर्नु पर्ने: (१) छापाखाना सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले छापाखाना सञ्चालन गर्नको लागि तोकेको विवरणहरू खुलाई तोकेको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले उक्त दरखास्त उपर आवश्यक छानबीन गरी तोकेको दस्तुर लई दरखास्तवालालाई छापाखाना सञ्चालन गर्न तोकेबमोजिम प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणपत्र दिएपछि स्थानीय अधिकारीले छापाखाना सम्बन्धी विवरण दर्ता कतिबमा जनाई राख्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम

पेश भएको वविरणमा कुनै परविरतन भएमा मुद्रकले स्थानीय अधिकारीलाई तुरन्त सूचना गर्नु पर्नेछ । स्थानीय अधिकारीले पनित्यस्तो सूचना प्राप्त हुनासाथ उपदफा (३) बमोजमिको दर्ता कतिबमा त्यस्तो परविरतन भएको मतिरि वविरण जनाई राख्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एक जिल्लामा दर्ता भएको छापाखाना अर्को जिल्लामा लगी सञ्चालन गर्नु पर्ने भएमा उपदफा (१) बमोजमि पुनः दरखास्त दर्दि प्रमाणपत्र लनु पर्नेछ । ४. छापाखाना बन्द वा जफत नगरनिः दफा ३ बमोजमि दर्ता भएको छापाखानाले समाचार, लेख वा अन्य पाठ्य सामाग्री मुद्रण गरे बापत त्यस्तो छापाखाना बन्द वा जफत गरनि छैन । परिच्छेद-३ । कतिब सम्बन्धी व्यवस्था ।

५. कतिब दर्ता गर्नेः (१) कतिबको प्रकाशकले आफूले प्रकाशन गरेको कतिब बकिरी वविरण गर्नुभन्दा अघित्यस्तो कतिबको दुई प्रतबिना मूल्य स्थानीय अधिकारीलाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको कतिबहू स्थानीय अधिकारीले दर्ता कतिबमा दर्ता गरी देहायका कुराहरु समेत उल्लेख गरी राख्नु पर्नेः- । (क) कतिबको नाम र मुखपृष्ठमा छापिएको व्यहोरा (नेपाली भाषामा नभए अनुवाद गरी नेपाली भाषामा राख्ने), । (ख) कतिब लेखिएको भाषा, । (ग) कतिब वा त्यसको भागको लेखक, अनुवादक वा सम्पादकको नाम, । (घ) कतिबको वषिय, । (ङ) मुद्रण गरिएको र प्रकाशन गरिएको स्थान, । (च) मुद्रक वा मुद्रण गर्ने संस्था र प्रकाशक वा प्रकाशन गर्ने संस्थाको नाम, । (छ) प्रकाशन गरिएको मतिरि, । (ज) पृष्ठ संख्या, । (झ) आकार, । (ञ) संस्करण संख्या, । (ट) सो संस्करणमा छापिएको प्रत, । (ठ) छापिएको वा लथि भएको, । (ड) बकिरी मूल्य, र । (ढ) प्रतलिपि अधिकार पाउने व्यक्तिको नाम, थर र वतन । ६. कतिबमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुराहरुः कतिबको प्रकाशकले प्रत्येक कतिबमा प्रकाशक, सम्पादक वा लेखक वा अनुवादक, मुद्रक, छापाखाना र प्रतलिपि अधिकार पाउने व्यक्तिसमेत सबैको पूरा नाम, संस्करणको सङ्ख्या, वर्ष र सो संस्करणमा छापिएको प्रततिथा बकिरी मूल्य आदि स्पष्ट बुझनि गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्था । ७. पत्रपत्रिका दर्ता गर्नु पर्नेः पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) सार्वजनिक रूपमा बकिरी वविरण हुने पत्रपत्रिका गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर प्रकाशति गर्न चाहने व्यक्तिलि पत्रपत्रिकाको नाम, कसिमि, भाषा, आकार, पृष्ठ संख्या, छापनि संख्या र प्रकाशति हुने स्थान समेत खुलाई पत्रपत्रिका दर्ता गर्नको लागि तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहति तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । तर नेपाल सरकारको कार्यालय, नेपाल सरकारको स्वामति भएको संगठति संस्था, वशिवविद्यालय, नेपाल सरकारको स्वीकृत प्राप्त शकिषण संस्था, प्रचलति कानूनबमोजमि स्थापति संघ संस्था, फर्म, कम्पनी वा कुनै राजनैतिक दल वा संगठनको मुखपत्रको रूपमा प्रकाशति हुने पत्रपत्रिकालाई यस दफा बमोजमि दर्ता गराउन आवश्यक पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको दरखास्त प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले सो दरखास्त उपर आवश्यक छानबनि गरी दरखास्तवालासँग कुनै कुरा बुझनु पर्ने भएमा सो समेत बुझी दरखास्त प्राप्त भएको मतिलि पैतीस दनिभतिर दरखास्तवालालाई त्यस्तो पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न तोकिएबमोजमि अस्थायी प्रमाणपत्र दनिछ । तर दरखास्तमा उल्लिखति पत्रपत्रिकाको नामसति मलिने गरी अर्को कुनै पत्रपत्रिका स्थानीय अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता भइसकेको रहेछ भने दरखास्तवालालाई त्यस्तो अस्थायी प्रमाणपत्र दडिने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजमि अस्थायी प्रमाणपत्र दडिसकेपछि स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो पत्रपत्रिकाको सम्पूर्ण वविरण सहति सो कुराको सूचना प्रेस रजिष्ट्रारलाई दनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि सूचना प्राप्त भएपछि प्रेस रजिष्ट्रारले सो पत्रपत्रिकाको नामसति मलिने गरी अन्य कुनै पत्रपत्रिका कुनै स्थानीय अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता भएको छ छैन हेरी सो नामसति मलिने गरी दर्ता भएको रहेनछ भने त्यस्तो पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न स्थायी प्रमाणपत्र दनि गरी प्रेस रजिष्ट्रारले स्वीकृत दनिछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्रेस रजिष्ट्रारबाट स्वीकृत पाएपछि स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धति दरखास्तवालालाई स्थायी प्रमाणपत्र दनिछ । (६) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दरखास्तवालालाई स्थायी प्रमाणपत्र दनि नमलिने उचित कारण भएमा स्थानीय अधिकारीले सोही कुराको जानकारी दरखास्तवालालाई दरखास्त परेको मतिलि सामान्यतया तीन महनिभतिर दनु पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी दिएपछि दरखास्तवालाको अस्थायी प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुनेछ । (७) उपदफा (५) बमोजमि प्रमाणपत्र दिएपछि स्थानीय अधिकारीले पत्रपत्रिका सम्बन्धी वविरण दर्ता कतिबमा जनाई राख्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (८) पत्रपत्रिकाको नाम, कसिमि र भाषा परविरतन गर्नु पर्ने भएमा वा कुनै पत्रपत्रिका एकभन्दा बढी भाषामा प्रकाशति गर्नु परेमा वा एक जिल्लाबाट प्रकाशति भइरहेको पत्रपत्रिका अन्य जिल्ला वा एक भन्दा बढी जिल्लाबाट प्रकाशति गर्नु पर्ने भएमा उपदफा (१) बमोजमि स्थानीय अधिकारी समक्ष दरखास्त दर्दि सोको समेत प्रमाणपत्र लनु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) मा लेखिएदेखि बाहेक पत्रपत्रिका सम्बन्धी अन्य वविरणमा कुनै परविरतन गर्नु पर्ने भएमा स्वीकृतिको नमितित त्यसको वविरण प्रकाशकले स्थानीय अधिकारीलाई दनु पर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि वविरण प्राप्त हुनासाथ स्थानीय अधिकारीले उपदफा (७) बमोजमिको दर्ता कतिबमा जनाई त्यसको स्वीकृतिसम्बन्धति प्रकाशकलाई दनु पर्नेछ । (११) यस दफा बमोजमि दर्ता भएको पत्रपत्रिकाको वविरणमा भएका परविरतनहरुको जानकारी स्थानीय अधिकारीले प्रेस रजिष्ट्रारलाई दनु पर्नेछ । ७क. प्रमाणपत्रको दर्ता खारेजः देहायको अवस्थामा पत्रपत्रिका दर्ता खारेज हुनेछ :- । (क) पत्रपत्रिका दर्ता भएको मतिलि एक वर्षभतिर एक अङ्क पनप्रकाशन नगरेमा, । (ख) पत्रपत्रिका प्रकाशन नगरेको मतिलि एक वर्षभतिर त्यसको लिखति सूचना सूचना वभागलाई नदिएमा, । तर त्यस्तो

सूचना एकपटकमा बढीमा एक वर्षको अवधिको लागि लगातार पाँच पटक गरी पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि दिने छैन । ७ख. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नु पर्ने: सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१) अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नको लागि तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सक्नेछ । (३) अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन, नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

८. पत्रपत्रिकाको स्वामित्व हस्तान्तरण: (१) दफा ७ बमोजमि दर्ता भएको पत्रपत्रिकाको प्रकाशनको स्वामित्व कानूनबमोजमि हस्तान्तरण भई कसैले प्राप्त गरेमा सो प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सात दिनभित्र त्यसको जानकारी तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारीलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले तत्सम्बन्धी विवरण दर्ता कतिबमा जनाई त्यसरी पत्रपत्रिकाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको जानकारी प्रेस रजिष्ट्रारलाई दनु पर्नेछ । ९. पत्रपत्रिकामा उल्लेख गर्नु पर्ने: पत्रपत्रिकामा प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक र छापाखानाको नाम तथा प्रकाशन वर्ष र अङ्क तोकिएबमोजमि स्पष्ट बुझिने गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ९क. पत्रपत्रिकाको आकार र पृष्ठ संख्या: (१) दफा ७ बमोजमि दर्ता भई प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाको न्यूनतम आकार र पृष्ठ संख्या तोकिएबमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको आकार र पृष्ठ संख्यामा घटी गरी प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकालाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट दिइने सुविधा, सहायता वा वज्रिजापन दिइने छैन । १०. पत्रपत्रिकाको प्रकाशन: प्रकाशकले पत्रपत्रिकाको प्रत्येक संस्करण दफा ७ बमोजमिको दर्ता कतिबमा उल्लिखित विवरणमा फरक नपारी प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । ११. प्रकाशन बन्द गरेको सूचना दनु पर्ने: दफा ७ बमोजमि प्रमाणपत्र लई सञ्चालन गरेको पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द गरेमा सो बन्द गरेको सूचना प्रकाशकले स्थानीय अधिकारीलाई दनु पर्नेछ । १२. पूर्व प्रतबिन्ध नलगाइने: दफा १४ र १५ बमोजमिको अवस्थामा बाहेक कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामाग्री प्रकाशित गर्न पूर्व प्रतबिन्ध लगाइने छैन । १३. पत्रपत्रिका दर्ता खारेज नगरिने: दफा ७ बमोजमि दर्ता भएको कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख वा पाठ्यसामाग्री प्रकाशित गरे बापत त्यस्तो पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज गरिने छैन । १४. प्रकाशनमा प्रतबिन्ध: देहायका कुराहरू कतिब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न पाइने छैन:- । (क) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (ख) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने, । (ग) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न जाने, । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ग१) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिसा वा विभेदलाई बढवा दिने, । (घ) विभिन्न जात जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानसिहरू बीच वैमनस्य उत्पन्न गर्ने तथा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने, र । (ङ) सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने ।

१५. प्रकाशनमा नषिध: (१) राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सूचना वा अन्य कुनै पाठ्य सामाग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रकाशित गर्न नपाउने गरी वा पहिलो संशोधनद्वारा थप । सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीबाट जाँचपत्र मात्र प्रकाशित गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश जारी भएपछि कसैले पत्रित्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्य सामाग्री प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गर्न समेत हुँदैन । १६. विदेशी प्रकाशनको पैठारीमा नयिन्त्रण: (१) देहायको उद्देश्य भएको वा त्यस्तो सम्भावित परिणाम हुन सक्ने सामग्री भएको विदेशी प्रकाशनको पैठारीमा रोक लगाउने गरी नेपाल सरकारले आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय हित र मर्यादा विरुद्ध हुने कुराहरू गर्ने, । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा झकिर्दै केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । (ख) राष्ट्रको शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षामा खलल पुर्याउने, । (ग) विदेशी राज्य तथा सरकारसँगको सम्बन्धमा खलल पुर्याउने, । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । (घ) विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानसिहरू बीच वैमनस्य उत्पन्न गर्ने तथा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने, र । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा झकिर्दै केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । (ङ) सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने । (२) उपदफा (१) बमोजमि रोक लगाइएका प्रकाशन पैठारी हुन लागेको शङ्का लागेमा सम्बन्धित भन्सार वा हुलाक अधिकृतले त्यस्तो माल वस्तु समेत रोकौ शङ्का लागेको प्रकाशनको दुई प्रतिस्थानीय अधिकारीहाँ चलानी साथ पठाई बाँकी आफू कहाँ रोकौ राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि भन्सार वा हुलाक हाकमिले पठाएको प्रकाशन प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो प्रकाशन रोकनु पर्ने कुनै कारण भएमा सो कारण समेत जनाई पैठारीकर्तालाई सूचना दनु पर्नेछ र रोकनु पर्ने कुनै कारण नभए त्यस्तो प्रकाशन प्राप्त भएको बाह्र घण्टाभित्र भन्सार वा हुलाक हाकमिले रोकौ राखेको प्रकाशन पैठारीकर्तालाई फर्ति बुझाउने आदेश दनु पर्नेछ । (४)

नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा उपदफा (१) बमोजमि लगाइएको रोक जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । १७. प्रतबिन्धति प्रकाशन वा नषिधति प्रकाशन नकिसी, बकिरी वतिरण आदि गर्न नहुने: (१) कसैले पन प्रतबिन्धति प्रकाशन वा नषिधति प्रकाशन नकिसी गर्न हुँदैन । (२) कसैले पन प्रतबिन्धति प्रकाशन वा नषिधति प्रकाशन जानी जानी छापन, बकिरी वतिरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न हुँदैन । पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १८. । परचिछेद-५ ।

प्रेस रजिस्ट्रार, प्रेस प्रतनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकार सम्बन्धी व्यवस्था । १९. प्रेस रजिस्ट्रार: (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाट प्रकाशति हुने पत्रपत्रिकाको सम्पूर्ण वविरणहरूको अभिलेख राख्ने कामका लागि नेपाल सरकारले एक प्रेस रजिस्ट्रारको नयुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त भएको प्रेस रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) दफा ७ बमोजमि पत्रपत्रिकाको स्थायी प्रमाणपत्र दनि स्वीकृतदिनि, । (ख) दफा ७ बमोजमि दर्ता भएको पत्रपत्रिकाको सम्पूर्ण वविरण स्थानीय अधिकारीसँग लई त्यसको अभिलेख राख्ने, । (ग) पत्रपत्रिकाको नाम, भाषा, कसिमि, प्रकाशन अवधि, प्रकाशन हुने स्थान आदिमा समय समयमा भएको परिवर्तनका सम्बन्धमा स्थानीय अधिकारीबाट जानकारी लई अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, । (घ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भतिर प्रकाशति हुने पत्रपत्रिकाको नाम, कसिमि, प्रकाशन अवधि, भाषा आदि वषियमा वार्षिक प्रतविदन तयार गरी प्रकाशति गर्ने, । (ङ) पत्रपत्रिकालाई दडिने सुवधिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह दनि, । (च) कसैले पत्रपत्रिकामा वजिजापन दनि प्रयोजनको लागि कुनै पत्रपत्रिकाको सम्बन्धमा वविरण माग गरेमा तोकिए बमोजमिको शुल्क लई वविरणहरू दनि, । (छ) यो ऐन वा अन्य प्रचलति कानूनबमोजमि प्रेस रजिस्ट्रारले गर्ने भनी तोकिएको अन्य काम कारबाही गर्ने । (३) प्रेस रजिस्ट्रार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । २०. प्रेस प्रतनिधिसम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै नेपाली वा वदिशी प्रेस वा सञ्चार सम्बन्धी संस्थाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भतिर काम गर्ने आफ्ना प्रतनिधिहरूको नाम, योग्यता र कार्यक्षेत्र समेत उल्लेख गरी तोकिए बमोजमिको वविरण तोकिएको अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । तर वदिशी मतिराष्ट्रका राष्ट्रध्यक्ष वा सरकार प्रमुख वा उच्च स्तरीय प्रतनिधिभिण्डल नेपाल भ्रमणमा आउँदा साथमा आउने पत्रकारहरू वा नेपाल सरकारको नमिन्तरणामा नेपाल भ्रमणमा आउने पत्रकारहरूको लागि उक्त भ्रमणको अवधिभरको लागि त्यस्तो वविरण दनि आवश्यक नपर्ने गरी नेपाल सरकारले छुट दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वविरण पठाउने प्रेस वा सञ्चार सम्बन्धी संस्थाका प्रतनिधिहरूलाई नेपाल सरकारले प्रेस प्रतनिधिप्रमाणपत्र दनि व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) नेपालको राष्ट्रिय चाड पर्व वा वशिष अवसरमा छोटो अवधिको लागि नेपाल भ्रमणमा आउने पत्रकारहरूको लागि नेपाल सरकारले अस्थायी प्रेस प्रतनिधिप्रमाणपत्र दनि व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि प्रेस प्रतनिधिप्रमाणपत्र लनि चाहने व्यक्तलि आफू काममा संलग्न रहेको संस्थाको सफिरसि साथ तोकिए बमोजमिको योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतलिपि संलग्न राखी तोकिएको अधिकारी समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । प्रेस प्रतनिधिप्रमाणपत्र लनि चाहने स्वतन्त्र पत्रकारले पनसोही बमोजमि दरखास्त दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि दरखास्त प्राप्त भएपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो दरखास्त उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी तोकिएको दस्तुर लई तोकिएको ढाँचामा दरखास्तवालालाई प्रेस प्रतनिधिप्रमाणपत्र वा अस्थायी प्रेस प्रतनिधिप्रमाणपत्र दनि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि प्रेस प्रतनिधिप्रमाणपत्र वा अस्थायी प्रेस प्रतनिधिप्रमाणपत्र पाएको व्यक्तलि यस ऐन र प्रचलति कानूनको अधनिमा रही आफ्नो कार्य क्षेत्रभतिर समाचार संकलन गर्न सक्नेछ । (७) प्रेस प्रतनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजमि हुनेछ । परचिछेद-६ । दण्ड सजाय । २१. प्रमाणपत्र नलई छपाखाना सञ्चालन गरेमा: (१) कसैले दफा ३ बमोजमि प्रमाणपत्र नलई छपाखाना सञ्चालन गरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । (२) कसैले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजमि परिवर्तन भएको वविरण नसच्याई छपाखाना सञ्चालन गरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । २२. झुट्टा वविरण दणिमा: कसैले दफा ३ र ७ अनुसार दिएको वविरण जानी जानी झुट्टा दिएको ठहरेमा नजिलाई स्थानीय अधिकारीले तीन हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । २३. कतिब नबुझाएमा: कसैले दफा ५ बमोजमि बुझाउनु पर्ने कतिब नबुझाएमा स्थानीय अधिकारीले बुझाउनु पर्ने कतिबको मूल्य र सो मूल्य बराबरको रकम जरविना गर्न सक्नेछ । २४. उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख नगरेमा: कुनै प्रकाशकले दफा ६ र ९ अनुसार कतिब वा पत्रपत्रिकामा उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख नगरेमा त्यस्तो प्रकाशकलाई स्थानीय अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । २५. । २६. अनधकृत तवरले प्रकाशन प्रकाशति गरेमा: (१) कसैले दफा ७ बमोजमि प्रमाणपत्र नलईकन कुनै प्रकाशन प्रकाशति गरेमा त्यस्तो व्यक्तलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले दफा ७ को उपदफा (९) बमोजमि परिवर्तन भएको वविरण नसच्याई प्रकाशन प्रकाशति गरेमा त्यस्तो व्यक्तलाई स्थानीय अधिकारीले तीन हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । २७. प्रतबिन्धति प्रकाशन वा नषिधति प्रकाशन प्रकाशति गरेमा: कसैले दफा १४ बमोजमि प्रतबिन्ध लगाइएको वा दफा १५ बमोजमि नषिध गरेको कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा त्यस्तो प्रकाशक वा सम्पादकलाई सो काम गरे बापत प्रचलति कानूनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोही । बमोजमि सजाय हुनेछ र सो नभएमा सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन

संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको ।

दश हजार रूपैयाँसम्म जरविना वा एकवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । २८. प्रतबिन्धति प्रकाशन वा नषिधति प्रकाशन नकिसी, बकिरी वतिरण आदि गरेमा: (१) कसैले प्रतबिन्धति प्रकाशन वा नषिधति प्रकाशन नकिसी गरेमा नजिलाई स्थानीय अधिकारीले सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरविना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफत समेत गर्न सक्नेछ । (२) कसैले प्रतबिन्धति प्रकाशन वा नषिधति प्रकाशन जानी जानी छ्यापेमा वा बकिरी वतिरण गरेमा वा प्रदर्शन गरेमा स्थानीय अधिकारीले सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरविना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफत समेत गर्न सक्नेछ । २९. नषिधति प्रकाशन अनुवाद तथा उद्धरण गरेमा: कसैले नषिधति प्रकाशन अनुवाद तथा उद्धरण गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीले सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरविना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफत समेत गर्न सक्नेछ । ३०. विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा: कसैले दफा १६ बमोजमि रोक लगाइएको विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरविना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफत समेत गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ३१. प्रेस प्रतनिधिको प्रमाणपत्र नलिई काम गरेमा: (१) दफा २० को उपदफा (५) बमोजमि प्रमाणपत्र नपाएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट प्रेस प्रतनिधिले दडिने सुवधि, सहायता वा सहूलयित दडिने छैन । (२) दफा २० को उपदफा (१) बमोजमिको विवरण उपलब्ध नगराउने प्रेस वा सञ्चार सम्बन्धी संस्थालाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट दडिने सुवधि, सहायता वा सहूलयित दडिने छैन । (३) दफा २० को उपदफा (५) बमोजमि प्रमाणपत्र पाएको कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट पाएको सुवधि, सहायता वा सहूलयित दुरूपयोग गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिको प्रमाणपत्र अवधितोकी नलिम्बन गर्न, फरिता लनि वा रद्द गर्न सक्नेछ । (४) दफा २० को उपदफा (५) बमोजमि प्रमाणपत्र पाएको कुनै विदेशी प्रेस प्रतनिधिको क्रियाकलाप राष्ट्रिय हति प्रतकिल छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिको प्रेस प्रतनिधि प्रमाणपत्र फरिता लनि वा रद्द गर्न सक्नेछ । ३२. पुनरावेदन: यस परिच्छेद बमोजमि स्थानीय अधिकारीले गरेको नरिणय उपर चतित नबुझ्ने व्यक्तिले सो नरिणय भएको मतिले पैतीस दिनभित्र तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । परिच्छेद-७ । विविधि ।

३३. क्षतपूरतिपाउने: यस ऐनबमोजमि जफत गरिएको प्रकाशन प्रतबिन्धति प्रकाशन वा नषिधति प्रकाशन नठहरेमा वा जुन अभियोग बापत जफत भएको हो सो अभियोग प्रमाणति नभएमा प्रकाशक वा धनीले नेपाल सरकारबाट नमिनानुसार क्षतपूरतिपाउनेछ:- । (क) मूल्य तोकिएको प्रकाशन जफत भएकोमा त्यस्तो प्रकाशन बकिरी गर्दा प्रकाशक वा धनीले पाउन सक्ने वास्तविक मोल बराबरको रकममा नबढाई, । तर कतिबको हकमा प्रकाशक वा कतिब धनीले कतिब फरिता बुझी लएमा क्षतपूरतिपाउने छैन । (ख) मूल्य कटिन नभएको अन्य सामग्रीको हकमा त्यस्तो सामग्री प्राप्त वा प्रकाशति गर्दा व्यहोरनु परेको वास्तविक मूल्यमा नबढाई । ३४. सम्पादक वा प्रेस प्रतनिधिको योग्यता: यस ऐनबमोजमि प्रमाणपत्र लई प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकाको सम्पादक हुन तथा प्रेस प्रतनिधिभई काम गर्ने व्यक्तिको योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३५. पत्रपत्रिकाको श्रेणी विभाजन: तोकिएको अधिकारीले पत्रपत्रिकालाई तोकिएको आधारमा श्रेणी विभाजन गर्न सक्नेछ । यसरी श्रेणी विभाजन गर्नु पर्दा तोकिएको अधिकारीले प्रेस काउन्सलिसँग परामर्श लनु पर्नेछ । ३६. नगरेको काम बापत नाम प्रकाशति गरेमा: कुनै व्यक्तिको नाम, सम्पादक, प्रकाशक वा मुद्रक भनी कुनै कतिब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशति भएको रहेछ र सो कुरा नजिले नगरेको भए त्यस्तो कुरा प्रकाशति भएको थाहा पाएपछि स्थानीय अधिकारी समक्ष जुन व्यहोराबाट आफ्नो नाम छापनि गएको छ सो व्यहोरालाई खण्डन गरी सूचना गर्न सक्नेछ । ३७. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ३८. अधिकार सुम्पन सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन अन्तर्गत आफूले पाएको अधिकारमध्ये कुनै वा सबै अधिकार कुनै अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ । ३९. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ४०. यस ऐन बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिए जत कुरामा यसै ऐनबमोजमि र अन्य प्रचलति कानूनबमोजमि हुनेछ । ४१. बचाउ: यो ऐन लागू हुनु भन्दा अघि पाएको प्रमाणपत्र यसै ऐनबमोजमि पाए सरह मानिनेछ । ४२. खारेजी: छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ खारेज गरिएको छ ।